

1500702-72.2019.8.26.0302

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Dano Qualificado

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/04/2022

... com uma condenação definitiva por tráfico ilícito de drogas [Processo nº 2452-91.2016] e outras duas condenações definitivas por furto qualificado [Processos nº 1501014-48.2019 e nº 1502683-39.2019], as quais transitaram em jugado posteriormente aos fatos aqui tratados). Assim, a prescrição fixa-se em 3 (três) anos (CP, art. 109, VI), mas aplicando-se a regra do art. 115 do Código ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Centro

CEP: 17210-100 - Jaú - SP

Telefone: (14) 3411-1669 - E-mail: jau1cr@tjsp.jus.br

1500702-72.2019.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500702-72.2019.8.26.0302 - Controle 2019/000742

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Dano Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WALDIR HENRIQUE PALOMO CASTRO

Juiz de Direito: Dr. PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

WALDIR HENRIQUE PALOMO CASTRO foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, como incurso nos arts. 331, 163, parágrafo único, III, e 147, em concurso material (art. 69), todos do Código Penal, porque, aos 24/01/2018, por volta das 17h30min, no prédio do Fórum desta cidade, desacatou R.R.F., Policial Militar (servidor público) que estava no exercício de sua função, proferindo-lhe, com o propósito de desprestigiar a função pública por ele ocupada, frases ofensiva à sua honra; ademais, porque, no mesmo dia e local mencionados, ele deteriorou a viatura policial Fiat/Palio Wk Adven Flex, placas DJM-4537-São Paulo/SP, a qual pertence ao patrimônio público do Estado de São Paulo; por fim, no mesmo contexto, ameaçou, com palavras, o Policial Militar, de provocar-lhe mal injusto e grave.

O inquérito policial foi instaurado por meio de portaria (fls. 1/2).

Havida a representação quanto ao delito de ameaça (fls. 13) e recebida a denúncia em 26/07/2019 (fls. 62/3 e 92/3), o réu foi regularmente citado (fls. 77/8) e apresentou resposta escrita à acusação (fls. 83/5).

Contudo, aos 03/12/2019, quanto ao crime de ameaça, foi julgada extinta a punibilidade estatal em face do réu, nos termos dos arts. 107, IV, primeira figura, 109, VI e 115, 1ª parte, todos do Código Penal (fls. 115/6).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Os crimes imputados remanescentes têm penas de detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos e multa (CP, art. 163, parágrafo único, III [dano qualificado]) e de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos ou multa (CP, art. 331 [desacato]).

Então, compulsando os autos, verifico que, se eventualmente condenado o réu, a pena para cada delito ficaria abaixo de 1 (um) ano, até porque, ao que se deduz da FA de fls. 144/53 e certidão de fls. 161/7, trata-se de agente primário (contando com uma condenação definitiva por tráfico ilícito de drogas [Processo nº 2452-91.2016] e outras duas condenações definitivas por furto qualificado [Processos nº 1501014-48.2019 e nº 1502683-39.2019], as quais transitaram em julgado posteriormente aos fatos aqui tratados). Assim, a prescrição fixa-se em 3 (três) anos (CP, art. 109, VI), mas aplicando-se a regra do art. 115 do Código Penal, fixa-se em 1 (um) ano e 6 (seis) meses. Aliás, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente (CP, art. 119).

Em vista disso, considerando que desde o recebimento da denúncia (26/07/2019 [fls. 62/3]) até a presente data, decorreu prazo bastante superior a 1 (um) ano e 6 (seis) meses, tem-se que a pretensão punitiva estatal está alcançada pela prescrição, conforme arts. 109, VI, c/c 115, ambos do Código Penal, destacando-se, então, a redução decorrente da menoridade relativa do réu (20 anos à época dos fatos).

Logo, revela-se inegável a inocuidade da atividade judiciária que viesse a prosseguir na hipótese de condenação, porquanto, incontornavelmente, iria ser reconhecida a ocorrência de enfocada prescrição, que já se convencionou chamar de prescrição punitiva antecipada. Nesse sentido: TACrimSP – HD – Rel. Sérgio Carvalhosa – RT 669/315; TACrimSP – Rel. Walter Theodosio – RT 668/289.

Desse modo, em face dos princípios da economia processual e da utilidade do processo penal, deve ser, desde logo, declarada a extinção da punibilidade.

Ante o exposto e excepcionalmente, diante das peculiaridades do caso, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ESTADO em relação ao réu WALDIR HENRIQUE PALOMO CASTRO, com fundamento no art. 107, IV, primeira figura (prescrição da pretensão punitiva) c/c art. 109, VI, e 115, primeira parte, todos do Código Penal.

Custas e despesas processuais na forma da lei, salientando-se que o réu é assistido pela Defensoria Pública.

Com o trânsito em julgado, providenciem-se as comunicações de praxe (NSCGJ, art. 393, V) e as necessárias anotações no sistema informatizado oficial, especialmente para os fins do art. 927, V, das Normas de Serviço da E. Corregedoria-Geral da Justiça.

Em seguida, arquivem-se os autos.

Libere-se a pauta de audiências.

Publique-se, intime-se e CUMPRA-SE.

Jaú, 10 de abril de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA